

อาคารพิพาทและการอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีได้กระทำก่อนกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ มีผลใช้บังคับ จึงไม่อยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว อีกทั้ง พื้นที่ของอาคารพิพาทเดิมมีขนาด ๔.๕๐ x ๙ เมตร รวม ๔๐.๕๐ เมตร เมื่อรวมกับพื้นที่ที่ขอต่อเติมซึ่งมีขนาด ๔.๕๐ x ๔ เมตร รวม ๑๘ ตารางเมตร ทำให้มีพื้นที่สำหรับประกอบกิจการเพียง ๕๘.๕๐ ตารางเมตร ไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น การขออนุญาตดัดแปลงอาคารของผู้ร้องสอดจึงไม่อยู่ในบังคับการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพื่อพักอาศัยเป็นอาคารเพื่อกิจการพาณิชยกรรมตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง^{๒๖} และมาตรา ๔๔^{๒๗} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบข้อ ๓๔^{๒๘} ข้อ ๓๕^{๒๙} และข้อ ๓๖^{๓๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๖ และข้อ ๒ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗)ฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการกับผู้ร้องสอดที่ได้ต่อเติมและเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

^{๒๖-๒๗} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๔

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้นำมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว

^{๒๘-๓๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๖

ข้อ ๓๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมีให้เกียติยন্ত্রายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินตลอดเวลาที่ใช้อาคารนั้น

ข้อ ๓๕ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวโดยมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ และได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้นำวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม



ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า การประกอบกิจการค้าขายของผู้ร้องสอดก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากผู้ฟ้องคดีมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียน โดยผลการตรวจสอบพบว่า อาคารพิพาทได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานที่จำหน่าย/เสิร์ฟอาหาร ประเภทขายของเบ็ดเตล็ด และไม่พบเหตุที่ก่อให้เกิดกลิ่น แสง เสียง หรือกรณีอื่นใดที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เนื่องจากเป็นร้านขายของที่เป็นอาหารสำเร็จรูป ขนม เครื่องดื่ม น้ำอัดลม ไม่เป็นสิ่งที่ก่อเหตุรำคาญได้ และไม่พบว่า มีรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี หากจะมีรถยนต์มาจอดเพื่อส่งของหรือตรวจสินค้าให้แก่ร้านของผู้ร้องสอดก็จะจอดตรงโดยดับเครื่องยนต์ และจอดอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ และไม่มีการทิ้งขยะบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ไม่มีลูกค้านั่งดื่มสุราเชียร์ฟุตบอลทางโทรทัศน์ หรือมีการทะเลาะวิวาทกัน อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ฟ้องคดีว่า กรณีการดื่มสุราแล้วเกิดเสียงดังผู้ฟ้องคดีสามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ และกรณีการจอดรถหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดี ถ้าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องการให้ใครมาจอดรถหน้าบ้านตนก็ควรทำป้ายเขียนในลักษณะว่ากรุณาอย่าจอดรถขวางทางเข้าออกนอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้หารือข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีไปยังศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย และได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามความเห็นของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า การกระทำของผู้ร้องสอดยังไม่ถือเป็นเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีมิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามมาตรา ๒๕^{๓๑} มาตรา ๒๖^{๓๒}

^{๓๑-๓๒} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุรำคาญ

(๑) แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วม หรือที่ใส่มูลหรือถ่าย หรือสถานที่อื่นใดซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสมสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มีกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษ หรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะนำโรค หรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๒) การเลี้ยงสัตว์ในที่หรือโดยวิธีใด หรือมีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๓) อาคารอันเป็นที่อยู่ของคนหรือสัตว์ โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไม่มีการระบายอากาศ การระบายน้ำ การกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเป็นพิษหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเป็นพิษอย่างพอเพียงจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๔) การกระทำใด ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละอองเขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๕) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๙^{๓๓} วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา ๕๙^{๓๔} และมาตรา ๖๐^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๔๘/๒๕๕๘)

การก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผังหรือระเบียบต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร หากผังอาคารมีระยะห่างจากเขตที่ดินข้างเคียงน้อยกว่า ๓ เมตร แต่ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ต้องทำการก่อสร้างเป็นผนังทึบ ทั้งนี้ ตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สำหรับการก่อสร้างผนังของอาคารด้วยวัสดุโปร่งแสงที่แสงสามารถทะลุได้ การมีช่องระบายอากาศติดตั้งอยู่บนผนัง

มาตรา ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจห้ามผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ก่อเหตุรำคาญในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่เอกชนรวมทั้งการระงับเหตุรำคาญด้วย ตลอดทั้งการดูแล ปรับปรุง บำรุงรักษา บรรดาถนน ทางบก ทางน้ำ รังระบายน้ำ คู คลอง และสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของตนให้ปราศจากเหตุรำคาญ ในการนี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือเพื่อระงับ กำจัดและควบคุมเหตุรำคาญต่าง ๆ ได้

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่าการสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

ในกรณีที่ไม่มี การปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจระงับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำการละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการนั้น

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตสำหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

มาตรา ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน



และการจัดทำแนวราวเหล็กกันบนดาดฟ้าของอาคาร ไม่ถือว่าเป็นการก่อสร้างผนังทับตามข้อยกเว้นของกฎกระทรวงดังกล่าว และแม้ว่าจะมีการแก้ไขอาคารโดยถอยราวเหล็กกันระเบียงเข้าไปในตัวอาคารเพื่อให้ผนังอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียง ๓ เมตร แต่หากปรากฏว่าผู้พักอาศัยยังคงสามารถใช้ประโยชน์จากระเบียงส่วนนอกได้ ก็ต้องถือว่าระเบียงอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินข้างเคียงไม่ถึง ๓ เมตรอยู่เช่นเดิม ดังนั้นเมื่อปรากฏกรณีดังกล่าว แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารให้เป็นผนังทับตามที่กฎกระทรวงบัญญัติไว้ กรณีย่อมถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ๕ ชั้น มีความสูง ๑๘.๑๐ เมตร เพื่อใช้เป็นหอพัก ผู้ฟ้องคดีซึ่งพักอาศัยอยู่ติดกับอาคารดังกล่าวได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้งว่า ตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการก่อสร้างและการใช้อาคารของผู้ร้องสอด และเจ้าหน้าที่ไม่ควบคุมการก่อสร้างอาคารพิพาทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ต่อมา เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เข้าตรวจสอบอาคารพิพาท พบว่าก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนที่ขออนุญาต นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์จึงมีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการแก้ไขและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร โดยให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง หรือระเบียงอาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ตามกฎกระทรวง ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งผู้ร้องสอดได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารพิพาทในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการแก้ไขอาคารพิพาทยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายข้างต้น และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ปล่อยให้มีการใช้อาคารนี้ที่มีผนังประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศหรือช่องแสง และระเบียงของอาคารตั้งอยู่ห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า ๓ เมตร รวมทั้งผนังดาดฟ้าก็ได้ทำเป็นผนังทับและมีความสูงไม่ถึง ๑.๘๐ เมตร อันเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ อีกทั้งยังเห็นว่านายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ละเลยไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นจากบ่อบำบัดน้ำเสียที่ผู้ร้องสอดระบุในแบบแปลนที่ขออนุญาตว่ามีบ่อบำบัดน้ำเสีย ๑๐ จุด แต่ผู้ร้องสอดก่อสร้างจริงเพียง ๕ จุดเท่านั้น และเหตุกลิ่นเหม็นจากช่องระบายอากาศในห้องส้วมรวมทั้งเศษขยะสิ่งของอื่น ๆ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อดำเนินการให้เจ้าของอาคารปฏิบัติ

ให้ผู้ถูกต้องตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงใช้คำสิทธิใหม่ทดแทนสำหรับความเสียหายที่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการให้ผู้ร้องสอดแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญเกี่ยวกับกลิ่นเหม็น จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารพิพาทของผู้ร้องสอดมีความสูง ๑๘.๒๐ เมตร ผนังของอาคารแต่ละชั้นมีช่องแสงและระเบียง โดยผนังและระเบียงของอาคารพิพาทอยู่ห่างจากเขตที่ดินบ้านของผู้ฟ้องคดีเพียง ๒.๑๕ เมตร การก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒)^{๓๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ แต่เนื่องจากผนังและระเบียงของอาคารอยู่ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร จึงเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดสามารถแก้ไขดัดแปลงอาคารได้ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อ ๕๐ วรรคสอง^{๓๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ โดยทำการก่อสร้างเป็นผนังทึบ และเมื่อพิจารณาจากแบบแปลนของอาคารที่ผู้ร้องสอดดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้ว เห็นได้ว่า ผนังอาคารของผู้ร้องสอดด้านที่อยู่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๓ เมตร ซึ่งผนังของอาคารดังกล่าวในแต่ละชั้นมีรูปลอกแก้วที่เป็นวัสดุโปร่งแสงที่แสงสามารถทะลุได้ และมีช่องระบายอากาศจากห้องส้วมติดตั้งอยู่บนผนัง มิได้ทำเป็นผนังทึบ ส่วนดาตไฟฟ้าของอาคารด้านที่ติดกับบ้านของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดได้ทำแนวราวเหล็กซึ่งมีความสูงเพียง ๐.๘๐ เมตร กันไว้ และผู้ร้องสอดเพียงแต่แก้ไขระเบียงด้านที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยถอยร่นแนวเขตเหล็กกันริมระเบียงเข้าไปในตัวอาคารให้ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะ ๓ เมตร เท่านั้น ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ร้องสอดได้ถอยราวเหล็กกันระเบียงเข้าไปในตัวอาคารแล้วปรากฏว่า ผู้พักอาศัยยังสามารถใช้ประโยชน์จากระเบียงส่วนนอกได้ อันเป็นช่องว่างที่จะก่อความเดือดร้อนเสียหายให้แก่บ้านของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงต้องถือว่า ระเบียงอาคารอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ถึง ๓ เมตร อยู่เช่นเดิม ดังนั้น

^{๓๖-๓๗} กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของอาคารต้องมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ห่างเขตที่ดินน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาตไฟฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ทำผนังทึบสูงจากดาตไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ในกรณีที่ก่อสร้างชิดเขตที่ดินต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย



การแก้ไขตัดแปลงอาคารของผู้ร้องสอดจึงมิได้เป็นไปตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ และถือเสมือนหนึ่งว่าผู้ร้องสอดมิได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เมื่อไม่ปรากฏว่านายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการสั่งให้ผู้ร้องสอดซึ่งเป็นเจ้าของอาคารดำเนินการแก้ไขอาคารพิพาทให้ถูกต้อง จึงถือได้ว่านายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยปล่อยให้มีการก่อสร้างและใช้อาคารรวมทั้งตัดแปลงอาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ให้มีผนังหรือระเบียงของอาคารตั้งอยู่ห่างจากแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีน้อยกว่า ๓ เมตร อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ

นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ยื่นคำขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียจากจำนวน ๑๐ ใบ เป็น ๕ ใบ ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงถือได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ร้องสอดดำเนินการก่อสร้างผิดไปจากแผนผังและแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต อีกทั้ง มิได้มีการรับรองหรือยืนยันจากวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารพิพาทว่า การก่อสร้างอาคารพิพาทโดยมีถังบำบัดน้ำเสียเพียงจำนวน ๕ ใบไม่กระทบต่อโครงการหรือสามารถรองรับอาคารดังกล่าวได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนแล้วว่ามีกลิ่นเหม็นที่ออกมาทางท่อระบายน้ำทิ้งที่เชื่อมต่อกับถังบำบัดน้ำเสียของอาคารของผู้ร้องสอด จึงมีเหตุอันเชื่อได้ว่ากรณีที่ผู้ร้องสอดมิได้ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียให้มีถังบำบัดน้ำเสียตามจำนวนที่วิศวกรออกแบบไว้ เป็นผลให้น้ำทิ้งจากอาคารของผู้ร้องสอดที่ระบายลงสู่ท่อระบายน้ำที่ได้สร้างไว้ในบริเวณถนนเข้าออกบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและอาคารของผู้ร้องสอด การที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ทราบอยู่แล้วว่ามี การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียไม่ถูกต้องตามแบบแปลนที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ แต่ยังเพิกเฉย ไม่สั่งการให้มีการแก้ไขให้ถูกต้อง จนเป็นเหตุให้การระบายน้ำทิ้งส่งกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือประชาชนโดยทั่วไป จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

เมื่อการละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ต่อสิทธิส่วนตัวที่จะมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งความเสียหาย แก่อนามยของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงาน ต้นสังกัดของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ จึงต้องรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕^{๓๘}

^{๓๘} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้



แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้เคยร้องเรียนความเดือดร้อนเสียหายตั้งแต่เริ่มก่อสร้างอาคาร หากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าไปตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ของการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เริ่มแรก ย่อมจะเห็นได้ว่า การก่อสร้างอาคารพิพาทมีระยะห่างระหว่างอาคารและแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดี ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด แต่กลับปล่อยให้มีการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จโดยมิได้ ควบคุมให้เป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต และต่อมาได้รับรองให้ผู้ร้องสอดเข้าใช้อาคาร ดังกล่าว กรณีต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวอาคารที่สร้างติดกับที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด อันนำไปสู่ปัญหาการทิ้งเศษบุหรื หรือการทิ้งขยะและปัญหากลิ่นเหม็นทางช่องระบายอากาศของห้องส้วมที่ออกจากห้องพัก ในตัวอาคารของผู้ร้องสอดเข้ามาในบ้านของผู้ฟ้องคดี ส่วนกลิ่นเหม็นอันเกิดจากการระบายน้ำทิ้ง หรือกลิ่นเหม็นอันเกิดจากห้องส้วมของอาคารพิพาทนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เคยร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดี มาแล้วหลายครั้ง แต่มิได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะกลิ่นเหม็นอันเกิดจาก การระบายน้ำทิ้งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่เป็นไปตามแผนผัง แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย ดังนั้น เมื่อคำนึงถึงระยะเวลา ที่ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากปัจจัยดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานและการละเลย ต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงเห็นสมควรกำหนดค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้ผู้ร้องสอดทำการแก้ไขผนัง ระเบียง และดาดฟ้า ของอาคารให้ถูกต้องตามข้อ ๕๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓)ฯ โดยก่อสร้างเป็นผนังทึบเฉพาะด้านที่อยู่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำผนังทึบสูง จากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องตามแบบแปลน ที่ได้รับอนุญาต หากผู้ร้องสอดไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ให้ผู้ถูกฟ้องคดี โดยนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ดำเนินการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารฯ แล้วแต่กรณี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มิคำพิพากษา (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๑๔/๒๕๕๘)



๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

กรณีเจ้าของอาคารเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารไปก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวที่จะมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขอหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกำหนดได้ ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าเจ้าของอาคารได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวในภายหลัง โดยที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมีได้ใช้อำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารมายื่นคำขอ เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาได้ และหากเห็นว่ากรณีเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก็สามารถออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่เจ้าของอาคารดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และในฐานะที่เป็นตัวแทนชุมชนตำบลสันโป่ง อ้างว่าตนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย พ. ได้ดำเนินการก่อสร้างพังกันทลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในขณะเดียวกัน ได้มีผู้ร้องเรียนต่ออธิบดีกรมเจ้าท่า (อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่ามีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำปิง ทำให้แม่น้ำตื้นเขินและกระแสน้ำไหลเปลี่ยนทิศทาง เป็นเหตุให้ที่ดินในพื้นที่ฝั่งตรงข้ามพังทลาย มีน้ำกัดเซาะถนนพังบางส่วน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว แต่หลังจากมีการร้องเรียน นาย พ. ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างพังกันทลิงในบริเวณที่ดินของตน ต่อมา ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า พังกันทลิงได้ก่อสร้างในเขตที่ดินตามโฉนดที่ดินของนาย พ. มิได้มีการก่อสร้างรุกล้ำแม่น้ำปิง และได้มีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างพังกันทลิงดังกล่าว ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้วแล้ว ส่วนกรณีการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างพังกันทลิงดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้วได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้ตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้างพังกันทลิงของนาย พ. และในเวลาต่อมา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้วได้เสนอบันทึกต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลเหมืองแก้ว



(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า การขออนุญาตก่อสร้างพนักกันตลิ่งของนาย พ. ไม่ขัดต่อกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกไปอนุญาตก่อสร้างพนักกันตลิ่งให้แก่ นาย พ. ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อที่ดินของนาย พ. พังลงไปแม่น้ำปิง ที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปลอมให้นาย พ. ก่อสร้างพนักกันตลิ่งลวงล้าแม่น้ำปิงโดยไม่ทำการรื้อถอนเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกใบอนุญาตให้นาย พ. ก่อสร้างพนักกันตลิ่งรुक้าทางน้ำสาธารณะ ทั้งยังเป็นการออกใบอนุญาตภายหลังจากที่นาย พ. เริ่มทำการก่อสร้างพนักกันตลิ่งไปก่อนแล้ว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสั่งให้เอกชนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูก้าแม่น้ำปิง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่จะพิจารณาว่าที่ดินที่พังลงในแม่น้ำตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่ ต้องพิจารณาถึงสภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ปล่อยทิ้งให้เป็นที่ยี่สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่ดินส่วนดังกล่าวย่อมมีสภาพเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^{๓๙} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่หากเจ้าของยังคงใช้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของครอบครองอาคารและที่ดินนั้นอยู่ มิได้ทอดทิ้งให้กลายเป็นที่ยี่สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้ว ที่ดินส่วนนั้นยังหาเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินไม่ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า นาย พ. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำปิง และได้สร้างศาลาริมน้ำในที่ดินดังกล่าว ต่อมาเกิดอุทกภัยน้ำท่วมที่ดินทำให้น้ำกัดเซาะจนศาลาริมน้ำทรุดตกลงไปในแม่น้ำปิง แต่นาย พ. ก็ยังคงใช้สิทธิแห่งความเป็นเจ้าของโดยการหวงกันหรือสงวนสิทธิในการครอบครองที่ดินพิพาทด้วยการก่อสร้างพนักกันตลิ่งเพื่อป้องกันมิให้น้ำกัดเซาะที่ดินพิพาท มิได้ทอดทิ้งที่ดินโดยปล่อยให้ป็นทางน้ำหรือทางสาธารณะสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงยังถือไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทในส่วนที่น้ำกัดเซาะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การก่อสร้างพนักกันตลิ่งในพื้นที่บริเวณนั้น จึงเป็นการก่อสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินและไม่เป็นสิ่งลวงล้าล้าแม่น้ำอันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน

^{๓๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

ฯลฯ

ฯลฯ



ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง^{๔๐} แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้อำนาจตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง^{๔๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันในการสั่งให้เรือถอนพนักกันตลิ่งดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ดำเนินการเรือถอนพนักกันตลิ่งของนาย พ. จึงไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี

สำหรับการพิจารณาออกใบอนุญาตให้นาย พ. ก่อสร้างพนักกันตลิ่งในที่ดินพิพาทนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย พ. ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างพนักกันตลิ่งในที่ดินซึ่งตนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวและประสานสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต รวมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดออกไปตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างพนักกันตลิ่งร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แล้วเห็นว่า การก่อสร้างพนักกันตลิ่งที่พิพาทเป็นการก่อสร้างภายในที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน มิได้เป็นการก่อสร้างล่วงล้ำแม่น้ำปิง ประกอบกับแบบก่อสร้างพนักกันตลิ่งมีความเหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงออกใบอนุญาตก่อสร้างให้แก่ นาย พ. และแม้ว่านาย พ. จะเริ่มก่อสร้างพนักกันตลิ่งไปก่อนที่จะได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่มีข้อยกเว้นที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า ในกรณีที่ได้มีการก่อสร้าง จัดแปลง เรือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ดังนั้น เมื่อนาย พ. ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างพนักกันตลิ่ง พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดไว้

^{๔๐-๔๑} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำเข้าไปเหนือน้ำ ในน้ำ และใต้ น้ำ ของแม่น้ำ ลำคลอง บึง อ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ อันเป็นทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย หรือบนชายหาดของทะเลดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าท่า

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๑๑๘ ทวิ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ หรือผู้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๑๗ ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ให้เจ้าท่ามีคำสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดดังกล่าวเรือถอนหรือแก้ไขอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นให้เสร็จสิ้นโดยถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้เจ้าท่าปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นและจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจนกว่าจะได้เรือถอนหรือแก้ไขเสร็จด้วยก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



ในมาตรา ๓๙ ทวิ^{๔๒} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมิได้ใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจพิจารณาเอกสารและสถานที่ก่อสร้างเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และออกใบอนุญาตก่อสร้างพนักงันตลิ่งให้แก่นาย พ. จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๔/๒๕๕๙)

^{๔๒} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามกฎหมายบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว

(๒) ชำระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ให้นำมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม



๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

กรณีซื้อสังหาริมทรัพย์จากการขายทอดตลาดอันเนื่องมาจากการบังคับจำนองตามคำสั่งศาลยุติธรรม ผู้ซื้อต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าอาคารที่ซื้อจากการขายทอดตลาดก่อสร้างขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ซึ่งตกอยู่ภายใต้บังคับที่ต้องดำเนินการรื้อถอนตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจออกคำสั่งถึงผู้ซื้ออาคารดังกล่าวจากการขายทอดตลาดในฐานะเจ้าของอาคารคนปัจจุบันเพื่อให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงได้

สรุปข้อเท็จจริง

นาย ส. ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตึก ๒ ชั้น มีทั้งหมด ๓๕ ห้อง โดยผังของอาคารดังกล่าวกำหนดให้ก่อสร้างอาคารจำนวน ๑๖ ห้อง เว้นระยะ ๔.๐๐ เมตร แล้วก่อสร้างอาคารจำนวน ๑๔ ห้อง เว้นระยะ ๔.๐๐ เมตร แล้วก่อสร้างอาคารจำนวน ๕ ห้อง ต่อมา เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม ตรวจพบว่ามีอาคารก่อสร้างอาคารตึก ค.ส.ล. ชั้นเดียว เป็นอาคารเลขที่ ๑๙/๕๗๐ ขนาด ๔.๐๐ x ๘.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ หลัง ในช่องว่างระหว่างอาคารบ้านแถวจำนวน ๑๖ ห้อง กับอาคารบ้านแถวจำนวน ๑๔ ห้อง ที่นาย ส. ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง อันเป็นการก่อสร้างอยู่ในบริเวณที่กฎหมายกำหนดให้เป็นช่องว่างระหว่างอาคารบ้านแถว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งห้ามนางสาว ร. ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดังกล่าวใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร และให้ดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว แต่นางสาว ร. ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่ง สำนักงานเขตบึงกุ่มจึงได้มีหนังสือถึงสำนักงานประมาณ กรุงเทพมหานคร ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท ซึ่งในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนการรื้อถอนอาคาร ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนรายหนึ่งได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารพิพาทจากการขายทอดตลาด อันเนื่องมาจากการบังคับจำนองตามคำสั่งศาลยุติธรรม ซึ่งต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะเข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท



ก็ได้ตรวจสอบพบว่า ปัจจุบันผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตึกพิพาท ต่อจากนางสาว ร. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับ การก่อสร้างอาคารพิพาท ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารตึกพิพาท เนื่องจากก่อสร้าง อาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เนื่องจากก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับ ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และก่อสร้างในช่องว่างระหว่างอาคารบ้านแถวทุก ๒๐ ห้อง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่ง ที่ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาทต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขต กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารพิพาท และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาท รวมทั้งให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีซื้อที่ดินพร้อมอาคารพิพาทจากการขายทอดตลาด อันเนื่องมาจากการบังคับจำหน่ายตามคำสั่งศาลยุติธรรม ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องรับไปทั้งสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารพิพาทที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมา มีการก่อสร้าง ในช่องว่างระหว่างอาคารบ้านแถวจำนวน ๑๖ ห้อง กับอาคารบ้านแถวจำนวน ๑๔ ห้อง กรณีจึงตกอยู่ภายใต้บังคับให้มีการดำเนินการรื้อถอนตามข้อ ๒๕ วรรคสอง ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคาร ประกอบมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม อาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้ว่าข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานครดังกล่าวจะถูกยกเลิกแล้ว แต่ข้อ ๕๗ วรรคหนึ่ง^{๔๓} ของข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังคงกำหนดให้ ช่องว่างระหว่างตึกแถวมีที่ว่างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร กรณีอาคารพิพาทจึงเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่

^{๔๓} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๗ ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถว หรือตึกแถวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตึกพิพาทรายปัจจุบันต่อเนื่องมาจากนางสาว ร. ดำเนินการรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๖๙/๒๕๕๘)

การต่อเติมที่อยู่อาศัยของประชาชนแม้จะเป็นสิทธิเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรอง แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับ แห่งบทกฎหมายเฉพาะ ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันมีผลเป็นการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล โดยจำกัดให้สามารถก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ในบริเวณที่กำหนดได้เพียงบางชนิดหรือบางประเภท พร้อมทั้งจำกัดความสูง และระยะห่างของอาคารเอาไว้ ซึ่งมีเจตนารมณ์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ มิได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง และมิได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ในอาคาร คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว จึงมิได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สามารถใช้บังคับได้ และเนื่องจาก กฎกระทรวงดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการใช้ดุลพินิจ พิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นการเฉพาะราย นอกเหนือจากที่กฎกระทรวงบัญญัติให้อำนาจไว้ การที่เจ้าของอาคารดัดแปลงต่อเติม อาคารให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎกระทรวงข้างต้น กำหนดห้ามไว้ และเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นจึงต้องดำเนินการสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติมนั้นตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไม่อาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารบ้านแถว ๒ ชั้น ได้ต่อเติมอาคารดังกล่าว โดยก่อสร้างคอนกรีต ๒ ชั้น ในบริเวณด้านหลังบ้านติดเชื่อมกับตัวบ้านเดิม ต่อมา มีผู้ร้องเรียน ต่อนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่าผู้ฟ้องคดีต่อเติมอาคารรุกล้ำเข้าไปในเขต ที่ดินของตน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าตรวจสอบตามข้อร้องเรียนแล้วพบว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีมีการต่อเติมดัดแปลงเป็นอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้น ขนาด ๔x๖ เมตร ก่อสร้าง

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และสร้างขีดเขตที่ดินของผู้อื่น ไม่เหลือที่ว่างโดยรอบอาคาร และเป็นการต่อเติมภายหลังจากที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีผลใช้บังคับ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า การดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกฎกระทรวงดังกล่าวและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารที่ต่อเติม และคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ๒ ชั้นในส่วนที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด มีใจความสรุปได้ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการพิจารณาออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการพิจารณาตามบทบัญญัติกฎหมายเท่านั้น ไม่ได้นำข้อเท็จจริงและเหตุผลการประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) มาประกอบการพิจารณาด้วย และบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวที่กำหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารใด ๆ ในบริเวณพื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร เว้นแต่อาคารเดี่ยวชั้นเดียวมีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินเกินความจำเป็น ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้การต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัยของประชาชนจะเป็นสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรอง แต่การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ในกรณีนี้คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้อยู่อาศัยรายอื่นหรือของชุมชน หรือกระทบต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสาธารณสุขที่ดีหรือกรณีอื่น ๆ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้เท่าที่จำเป็น แต่จะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ และต้องมีผล



ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นการเจาะจง โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)^{๔๔} เป็นบทกฎหมายที่เคารพสิทธิของบุคคลในเขตท้องที่ที่กำหนด โดยยกเว้นไม่ใช้บังคับต่อสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่มุ่งใช้บังคับต่อสิ่งปลูกสร้างที่จะมีขึ้นใหม่ โดยจำกัดให้สามารถก่อสร้างอาคารในบริเวณที่กำหนดได้เพียงบางชนิดหรือบางประเภท พร้อมทั้งจำกัดความสูงและระยะห่างของอาคารเอาไว้ตามที่ปรากฏในข้อ ๑^{๔๕} ข้อ ๒ (ก)^{๔๕} และข้อ ๔^{๔๖} ของกฎกระทรวงฉบับนี้ โดยมี

^{๔๔-๔๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“บริเวณที่ ๑” หมายความว่า

(๑) พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตที่ดินพระราชวังไกลกังวลด้านทิศเหนือไปทางทิศเหนือ ด้านทิศตะวันตก ไปทางทิศตะวันตก และด้านทิศใต้ไปทางทิศใต้ตลอดแนวออกไปเป็นระยะ ๑๐๐ เมตร

(๒) พื้นที่ในบริเวณทิศเหนือเริ่มจากจุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๕ กับถนนไปเขาเต่า ไปทางทิศตะวันออกและตั้งฉากกับแนวชายฝั่งทะเลของตำบลหนองแกแล้วเลี้ยวไปทางทิศใต้ ตามแนวชายฝั่งทะเลของตำบลหนองแกจนจดหลักเขตเทศบาลที่ ๓ จากหลักเขตเทศบาลที่ ๓ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเขตเทศบาลตำบลหัวหินจนจดเขตทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๕ ฟากตะวันออก และไปทางทิศเหนือตามแนวเขตทางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๕ ฟากตะวันออกจนจดจุดบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๓๒๕ กับถนนไปเขาเต่า

“บริเวณที่ ๒” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวชายฝั่งทะเลของตำบลหัวหินและตำบลหนองแก เข้าไปในแผ่นดินเป็นระยะ ๕๐ เมตร ตลอดแนวชายฝั่งทะเลของตำบลหัวหินและตำบลหนองแก โดยเริ่มจากเขตเทศบาลตำบลหัวหินด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้ จนจดเขตเทศบาลตำบลหัวหินด้านทิศใต้ ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่ ๑ และพื้นที่พระราชวังไกลกังวล

“บริเวณที่ ๓” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๒ ตลอดแนวออกไปอีกเป็นระยะ ๑๕๐ เมตร

“บริเวณที่ ๔” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๓ ตลอดแนวออกไปอีกเป็นระยะ ๕๐๐ เมตร ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่ ๕

“บริเวณที่ ๕” หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวเขตบริเวณที่ ๑ (๑) ตลอดแนวออกไปอีกเป็นระยะ ๔๐๐ เมตร ยกเว้นพื้นที่บริเวณที่ ๒ และพื้นที่บริเวณที่ ๓

ทั้งนี้ ตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒ ให้กำหนดพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหัวหินและตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ ๑ ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคารใด ๆ เว้นแต่

(๑) อาคารเดี่ยวชั้นเดียวที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไม่เกิน ๗๕ ตารางเมตร โดยอาคารแต่ละหลังตั้งห่างกันไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ ของที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารนั้น และต้องห่างจากชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร หรือห่างจากคันขอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าโดยรอบไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

(๒) เชื้อเพลิงหรือท่อระบายน้ำ รั้วหรือกำแพงที่มีความสูงไม่เกิน ๑ เมตร ประตู และสะพานที่ไม่ได้สร้างลงสู่ทะเล

(๓) อาคารของทางราชการที่ห่างจากชายฝั่งทะเลเกิน ๒๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



เจตนารมณ์เพื่อป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการสถาปัตยกรรมที่ดี ตลอดจนมิให้มีความแออัด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีภูมิทัศน์ที่ดี อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือชุมชนในเขตท้องที่ที่กำหนดรวมถึงต่อผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งยังเป็นภูมิทัศน์และภาพลักษณ์ที่ดีต่อพระราชวังไกลกังวลซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของสถาบันหลักของประเทศที่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศให้ความสนใจ แม้จะเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ก็มีได้มีผลกระทบกระเทือนสาระสำคัญในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ในอาคารของผู้ฟ้องคดี และมีได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ผู้ที่ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารทุกรายจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงข้างต้น ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ฉบับพิพาทซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฉบับดังกล่าว จึงมิได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสามารถใช้บังคับได้

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของอาคารบ้านแถวที่ตั้งอยู่ใน “บริเวณที่ ๑” ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น บริเวณพื้นที่ด้านหลังบ้านติดเชื่อมกับอาคารเดิม ขนาดประมาณ ๔x๖ เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเป็นการต่อเติมในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นช่วงเวลาที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลใช้บังคับแล้ว แม้อาคารที่ต่อเติมจะมีความมั่นคงแข็งแรง มีความสูงและขนาดไม่เกินตัวบ้านเดิม รวมทั้งมีถนนตัดผ่านก็ตาม แต่อาคารดังกล่าวมิได้มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว มิได้อยู่ห่างเขตที่ดินของผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร และไม่มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า ๗๕ ของที่ดินที่ก่อสร้างอาคาร ย่อมไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะก่อสร้างได้ตามที่กำหนดในข้อ ๒ (ก) ของกฎกระทรวงฉบับพิพาท กรณีจึงเป็นการดัดแปลงต่อเติมอาคารให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดห้ามไว้ในข้อ ๔ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน ประกอบกับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างอยู่ระหว่างเขตที่ดินของผู้อื่นและความกว้างเพียง ๔.๖ เมตร จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและขัดต่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ไม่ได้กำหนดให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการใช้ดุลพินิจพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงอาคารเป็นการเฉพาะรายนอกเหนือจากที่กฎกระทรวง

ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒ ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในข้อ ๒



บัญญัติให้อำนาจไว้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีดัดแปลงอาคารฝ่าฝืนกฎกระทรวงดังกล่าว และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องออกคำสั่งรื้อถอนอาคารโดยไม่อาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่ต่อเติม จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๔/๒๕๕๙)

กรณีที่มีการต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้นำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเป็นการดัดแปลงอาคารฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติดังกล่าวและกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยต้องดำเนินการแจ้งคำสั่งด้วยวิธีการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากปรากฏว่า เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ดำเนินการแจ้งคำสั่งให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของบทบัญญัตินี้ แต่การกระทำความผิดกรณีดัดแปลงต่อเติมอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอยู่ตลอดมา เจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจดำเนินการแจ้งคำสั่งดังกล่าวใหม่โดยดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนของกฎหมายได้ ซึ่งถือเป็นการออกคำสั่งทางปกครองใหม่ต่างหากจากคำสั่งเดิม

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของอาคารตึกแถว เลขที่ ๖/๔ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยอาศัยอยู่ร่วมกับผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบิดาของตน ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการต่อท่อน้ำทิ้งออกจากกันสาดด้านหลังอาคาร ยาวประมาณ ๑ เมตร เพื่อระบายน้ำจากชั้นดาดฟ้า และได้ต่อเติมด้านหลังอาคารด้วยการเทพื้นคอนกรีตบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารสูงจากพื้นเดิมประมาณ ๐.๑๕ เมตร ทำหลังคาโครงไม้มุงสังกะสีด้านหลังอาคารบริเวณทางหนีไฟ ขนาด ๒x๔ เมตร และทำผนังไม้กันด้านหลังระหว่างตึกแถวในบริเวณทางหนีไฟ โดยไม่ได้นำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รวม ๒ คำสั่ง คือ คำสั่งให้แก้ไขท่อน้ำทิ้งบนชั้นดาดฟ้า และคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลหรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัด

สุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และเมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีทั้งสองในความผิดฐานดัดแปลงต่อเติมอาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หลังจากนั้น อัยการจังหวัดสุโขทัยได้แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งคำสั่งที่ให้อพยพสิ่งก่อสร้างดังกล่าวฉบับเดิมถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อีกครั้งหนึ่ง โดยให้แจ้งคำสั่งด้วยวิธีการตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เนื่องจากเห็นว่าการแจ้งคำสั่งก่อนหน้านั้นไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนตามบทบัญญัติข้างต้น ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งฉบับใหม่ถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสอง รวม ๔ ฉบับ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขและรื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่มีการดัดแปลง ภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งทั้งสิ้นฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสิ้นฉบับและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาในศาลปกครองสูงสุดแต่เพียงว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่มีการดัดแปลง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ครอบครองอาคารพิพาทและเป็นผู้ดำเนินการต่อเติมด้านหลังอาคารด้วยการเทพื้นคอนกรีตบริเวณที่ว่างด้านหลังอาคารสูงจากพื้นเดิมประมาณ ๐.๑๕ เมตร ทำหลังคาโครงไม้มุงสังกะสีด้านหลังอาคารบริเวณทางหนีไฟขนาด ๒x๔ เมตร และทำผนังไม้กั้นด้านหลังระหว่างตึกแถวในบริเวณทางหนีไฟ โดยไม่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการดัดแปลงอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารตามข้อ ๓๔ วรรคสอง^{๔๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงเป็นการดัดแปลงโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

^{๔๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อถึงกัน โดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ำไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ



ทั้งยังเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้เจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงมีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้ครอบครองอาคารและเป็นผู้ดำเนินการดัดแปลงอาคารพิพาทหรือถอนอาคารในส่วนที่ดัดแปลงได้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนอาคารพิพาทในส่วนที่ดัดแปลงดังกล่าวภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แม้ว่าก่อนการออกคำสั่งข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะเคยมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขท่อน้ำทิ้งพร้อมดาดฟ้ามาก่อนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งมีการดำเนินการโดยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเพียงประการเดียว ไม่ได้มีการปิดประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย อันเป็นกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายตามมาตรา ๔๗ ทวิ^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่โดยที่การกระทำความผิดกรณีดัดแปลงต่อเติมอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมีอยู่ตลอดมาจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งฉบับใหม่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนอาคารพิพาท โดยแจ้งคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และปิดประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย กรณีจึงเป็นการดำเนินการโดยชอบตามมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว คำสั่งในครั้งหลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้พิจารณาอุทธรณ์จากคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งทางปกครองและมีสภาพเป็นคำสั่งใหม่ต่างหากจากคำสั่งเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยระบุว่า ได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พยานหลักฐานจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ประกอบคำชี้แจงของนายช่างโยธา ผู้แทนเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ตลอดจนความเห็นของพนักงานอัยการจังหวัดสุโขทัย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ฉบับเดิม กรณีย่อมเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นและได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ขึ้นใหม่ อีกทั้ง ศาลได้วินิจฉัยแล้วว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

^{๔๔} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๗ ทวิ การแจ้งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งดังกล่าว ณ ภูมิลำเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศคำสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำความผิดดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับคำสั่งได้ทราบคำสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว